



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001198/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los siete días del mes de julio del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo establecido en el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"MULLER, BENJAMIN CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001198/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte actora a fs. 55/57 vta. e interpuesto por la demandada a fs. 60, contra la sentencia de fs. 48/51 vta.

Los recursos se conceden a fs. 61 y a fs. 73. Expresa agravios la parte demandada a fs. 67/70, quedando estos actuados en estado de resolver a fs. 74 vta.

II- a) Que a la accionante le causa agravio la sentencia del inferior en cuanto omite señalar que el actor obtuvo su beneficio en el marco de la ley 18037, solicitando a partir de allí la reliquidación del haber



inicial y la aplicación de la doctrina fijada por la CSJN en los autos "Sánchez".

Asimismo reclama, en relación a la movilidad, la aplicación de las pautas de los fallos "Sirombra", "Ortino" y "Zagari" de la CFSS y "Badaro" de la CSJN, requiriendo la extensión de este último hasta la entrada en vigencia de la ley 26417. Finalmente, plantea la inconstitucionalidad de las pautas de movilidad previstas en dicha ley.

b) Que agravia a la demandada el reajuste dispuesto conforme el criterio "Elliff" y el ISBIC y la extensión del fallo "Badaro" más allá del 31/12/2006. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 18037, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El a quo hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste y movilidad de los haberes del actor conforme la doctrina de los fallos "Elliff" y "Badaro" de la CSJN, extendiendo la aplicación de este último más allá del 31/12/2006 y hasta la entrada en vigencia de la ley 26417, con más el pago de intereses a tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que, en primer lugar, debe destacarse que conforme lo indica el art. 261 del CPCCN el apelante debe expresar los agravios dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación de la providencia que ordena poner los autos a la oficina, por tratarse de una apelación contra una sentencia definitiva dictada en un proceso ordinario. Sin embargo la parte actora presentó el escrito de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001198/2009/CA1

expresión de agravios cuando el expediente se encontraba en primera instancia y pendiente la concesión del recurso. Sin perjuicio de ello y atento lo dispuesto por este Tribunal a fs. 73 los agravios igualmente serán analizados sin que esto signifique fijar una regla general para todos los casos. Por dicha razón los apelantes deberán procurar cumplir con lo dispuesto en el código de rito.

V- a) Corresponde declarar como de tratamiento inoficioso el planteo de la parte actora mediante el cual solicita que las pautas de movilidad previstas en el fallo "Badaro" se extiendan más allá del 31/12/2006, toda vez que el a-quo ha ordenado su aplicación hasta la entrada en vigencia de la ley 26417.

b) Que, tal como surge de las constancias de autos, el actor es beneficiario de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la Ley 18037. Atento a ello, la readecuación de los haberes del accionante, hasta el 31-03-95, debe realizarse conforme la doctrina de la CSJN en los autos "Sánchez".

c) Asimismo corresponde rechazar el planteo de la actora apelante, en virtud de que la redeterminación requerida excede el conjunto de prestaciones a las que tienen derecho los jubilados y/o pensionados conforme el régimen vigente, constituido por las leyes que rigen la materia y la doctrina que ha ido delineando la Corte Suprema en aras de salvaguardar la contingencia vejez.

d) El resto de los agravios expresados por las partes apelantes encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015, a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y



cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por las partes y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de las apelaciones deducidas en autos.

VI- Que, en materia de costas corresponde imponerlas por su orden (art. 21 Ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada y actora, en un 28% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por las partes y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de las apelaciones deducidas en autos.

Se imponen las costas por su orden (art. 21 ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001198/2009/CA1

demandada y actora, en un 28% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO



Fecha de firma: 07/07/2017
Alta en sistema: 25/07/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3469200#183254313#20170725090700577



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001198/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 7 de julio de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por las partes y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de las apelaciones deducidas en autos.

Imponer las costas por su orden (art. 21 Ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada y actora, en un 28% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmas que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

